

SANCIONES, OFAC Y DEBIDA DILIGENCIA REFORZADA

EN ENTORNOS DE ALTA INCERTIDUMBRE

Marcos A. Kerbel | Fundador, Ex-Presidente Junta Directiva y Comité de Educación
Financial & International Business Association (FIBA) • Miami, Florida
Asst. Teaching Professor
Florida International University (FIU) • Miami, Florida

En el contexto global actual, las organizaciones financieras y corporativas enfrentan desafíos crecientes relacionados con las sanciones internacionales, el cumplimiento regulatorio y la prevención del lavado de activos.

Las tensiones geopolíticas, los conflictos internacionales, las crisis económicas y los cambios regulatorios han incrementado los riesgos asociados a delitos financieros, corrupción y financiamiento ilícito.

¿Qué son las sanciones internacionales?

Las sanciones internacionales son medidas económicas, financieras o comerciales impuestas por gobiernos u organismos internacionales con el objetivo de restringir actividades de países, empresas, organizaciones o individuos que representen amenazas para la seguridad internacional, violaciones de derechos humanos, terrorismo, corrupción o lavado de activos.

Entre las principales sanciones se encuentran:

- Congelamiento de activos.
- Restricciones comerciales.
- Prohibiciones de transacciones financieras.
- Limitaciones de acceso al sistema bancario internacional.
- Prohibiciones de viaje a EE.UU.



01 | Introducción

Las entidades financieras, empresas multinacionales y organismos regulados deben fortalecer sus sistemas de cumplimiento mediante programas robustos de debida diligencia reforzada y controles de riesgo efectivos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), junto con organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), desempeña un rol fundamental en la regulación y supervisión de estas actividades.



02 | El escenario geopolítico y el impacto financiero

Las sanciones económicas se han convertido en herramientas fundamentales de política exterior. Estados Unidos, la Unión Europea y organismos multilaterales han incrementado las restricciones financieras relacionadas con conflictos internacionales, corrupción y financiamiento ilícito.

Entre los principales impactos financieros destacan:

- Incremento de riesgos reputacionales.
- Restricciones de acceso al sistema bancario internacional.
- Aumento del costo regulatorio.
- Riesgos en cadenas globales de suministro. (Inflacion)
- Mayor presión sobre bancos corresponsales en América Latina.

Caso relevante 2025-2026:

La guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China generó nuevas restricciones sobre exportaciones tecnológicas y operaciones financieras vinculadas a inteligencia artificial y semiconductores, impactando bancos internacionales y empresas fintech.

02 | EL ESCENARIO GEOPOLÍTICO GLOBAL

El riesgo político se convierte en riesgo financiero

44

conflictos

Conflictos armados activos
globalmente (2025)

\$32T

USD

Exposición global a sanciones
financieras

60%

más controles

Incremento en solicitudes de
debida diligencia vs. 2022

27

jurisdicciones

Países bajo algún régimen de
sanciones activo

⚡ PUNTO CLAVE:

Las tensiones entre potencias (EE.UU.-China, Rusia-Occidente, Medio Oriente) generan sanciones secundarias que afectan directamente a instituciones financieras de América Latina, obligando a una revisión constante de contrapartes y corresponsales.

03 | OFAC y el marco regulatorio internacional

La Office of Foreign Assets Control (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, administra programas de sanciones económicas y comerciales basados en objetivos de política exterior y seguridad nacional.

OFAC mantiene:

- **Lista SDN (Specially Designated Nationals).**
- Programas de sanciones por países.
- Restricciones sectoriales.
- Sanciones secundarias

02 | El escenario geopolítico y el impacto financiero

OFAC sanciones activas	27
FATF lista negra	03
FATF lista gris	23
FATF total monitoreadas	27

02 | El escenario geopolítico y el impacto financiero

Lista enumerada de países y territorios sancionados por OFAC

Países con sanciones integrales (embargo amplio)

1. **Cuba**
2. Irán
3. Corea del Norte
4. Siria
5. Región de Crimea (Ucrania)
6. Región de Donetsk (Ucrania)
7. Región de Luhansk (Ucrania)

02 | El escenario geopolítico y el impacto financiero

Países con sanciones selectivas o parciales de OFAC

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 8. Afganistán | 18. Mali |
| 9. Bielorrusia (Belarus) | 19. Nicaragua |
| 10. Myanmar (Birmania) | 20. Rusia |
| 11. República Centroafricana | 21. Somalia |
| 12. República Democrática del Congo | 22. Sudán del Sur |
| 13. Etiopía | 23. Sudán |
| 14. Hong Kong | 24. Venezuela |
| 15. Irak | 25. Yemen |
| 16. Líbano | 26. Zimbabue |
| 17. Libia | 27. Balcanes (programa regional) |

02 | El escenario geopolítico y el impacto financiero

Principales jurisdicciones FAFT sancionadas (2026)

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Argelia | 16. Papúa |
| 2. Angola | 17. Nueva Guinea |
| 3. Bolivia | 18. Sudán del Sur |
| 4. Bulgaria | 19. Siria |
| 5. Camerún | 20. Venezuela |
| 6. Costa de Marfil | 21. Vietnam |
| 7. República Democrática del Congo | 22. Islas Vírgenes Británicas |
| 8. Haití | 23. Yemen |
| 9. Kenia | |
| 10. Kuwait | Países latinoamericanos en la lista de la Union Europea: |
| 11. Laos | 1. Guatemala |
| 12. Líbano | 2. Haiti |
| 13. Mónaco | 3. Nicaragua |
| 14. Namibia | 4. Venezuela |
| 15. Nepal | |

<https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html>

Source: <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>

03 | OFAC y el marco regulatorio internacional

Caso relevante:

BNP Paribas (2014) continúa siendo uno de los casos emblemáticos de violaciones OFAC. La entidad enfrentó sanciones multimillonarias US\$8.9 billones por procesar transacciones relacionadas con Cuba, Irán y Sudán, evidenciando la necesidad de controles robustos de screening y monitoreo.

Tendencia reciente:

En 2025 y 2026 aumentó la supervisión sobre exchanges de criptomonedas y proveedores de activos virtuales (VASPs), debido a riesgos asociados a evasión de sanciones y lavado transfronterizo.



03 | OFAC y el marco regulatorio internacional

Lecciones aprendidas de las mayores sanciones en la historia financiera

CASO: BNP PARIBAS 2014

Multa impuesta:	\$8,900 millones USD
Causa:	Transacciones con Cuba, Irán y Sudán, eludiendo controles OFAC
Período:	1995–2012 (17 años de violaciones)
Consecuencia:	Suspensión temporal de operaciones en USD, remoción de ejecutivos

 **LECCIÓN:** Un sistema de verificación deficiente puede costar más que toda la ganancia generada por las operaciones prohibidas.



Verificación en tiempo real

Actualizar listas SDN mínimo diariamente y automatizar la comparación en cada transacción



Identificar UBOs siempre

Toda estructura corporativa debe revelar beneficiarios finales con más del 10-25% de control



Documentar el razonamiento

El 'porqué' de cada decisión de compliance debe quedar en el expediente para auditorías



Revisión periódica de clientes

No solo al onboarding: revisar el perfil de riesgo ante cambios geopolíticos o sectoriales



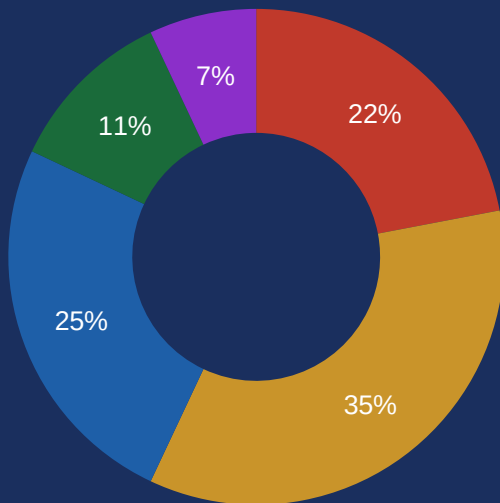
Cultura organizacional

La primera línea de defensa es cada empleado — capacitación continua es obligatoria

03 | SANCIONES: TIPOLOGÍA Y RIESGOS

Identificar el tipo de sanción determina el nivel de riesgo y la respuesta requerida

Sanciones OFAC activas (distribución %)



CRÍTICO

Transacciones con SDN listados o países sancionados (Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia sectores)

ALTO

Contrapartes en jurisdicciones de alto riesgo GAFI o con vínculos indirectos a sancionados

MEDIO

Clientes PEP, operaciones en efectivo superiores a umbrales, estructuras corporativas complejas

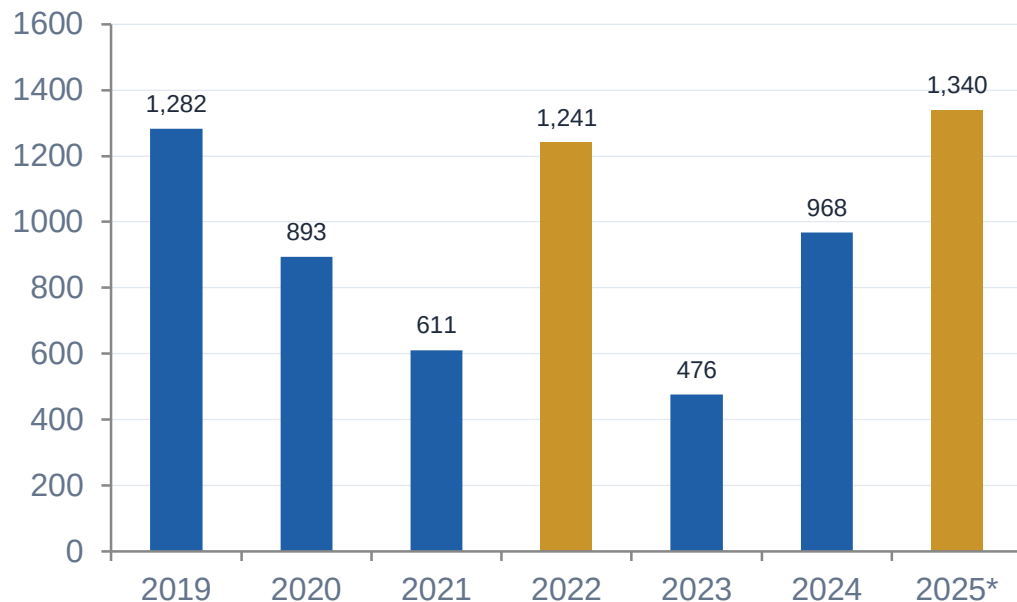
MONITOREO

Patrones transaccionales inusuales, cambios de comportamiento, nuevos productos/servicios

02 | MARCO REGULATORIO: OFAC Y FATCA

Pilares del compliance internacional en 2026

Multas OFAC por año (USD millones)



*Estimado 2025 | Fuente: OFAC Annual Reports, FinCEN

OFAC

Office of Foreign Assets Control

Administra y aplica sanciones económicas basadas en política exterior de EE.UU. Supervisa listas SDN, sectores y países.

FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act

Requiere que instituciones financieras extranjeras reporten cuentas de ciudadanos/residentes estadounidenses.

FinCEN

Financial Crimes Enforcement Network

Combate el lavado de activos y la financiación del terrorismo mediante análisis de información financiera.

04 | FATCA y transparencia fiscal

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) obliga a las instituciones financieras extranjeras a reportar información relacionada con cuentas financieras de ciudadanos estadounidenses en el extranjero.

Esta normativa ha fortalecido:

- La cooperación fiscal internacional.
- La transparencia financiera.
- Los mecanismos de intercambio de información.
- La identificación de estructuras offshore.



Diversos reguladores incrementaron auditorías a fintechs internacionales que operan billeteras digitales y stablecoins, exigiendo mayores estándares de trazabilidad y transparencia tributaria.

05 | Debida Diligencia Reforzada (Enhanced Due Diligence – EDD)

La Debida Diligencia Reforzada se aplica a clientes de alto riesgo, estructuras corporativas complejas y operaciones sensibles.

La DDR (EDD) incluye:

- Verificación avanzada de identidad.
- Identificación del beneficiario final.
- Validación del origen de fondos.
- Monitoreo continuo de operaciones.
- Evaluación geopolítica y reputacional.

Caso relevante:

En 2025 varios bancos europeos fueron investigados por fallas en la identificación de beneficiarios finales ocultos detrás de empresas pantalla utilizadas para mover fondos provenientes de corrupción y evasión de sanciones.



05 | DEBIDA DILIGENCIA REFORZADA (EDD)

Más allá del KYC estándar: cuando el riesgo exige profundidad



▶ SEÑALES DE ALERTA QUE ACTIVAN LA EDD

- ▶ Cliente rehúsa identificar beneficiarios finales
- ▶ Estructuras corporativas en múltiples jurisdicciones opacas
- ▶ Transacciones inconsistentes con el perfil económico
- ▶ Relación con jurisdicciones GAFI de alto riesgo
- ▶ Variaciones inusuales en volumen o frecuencia

06 | Inteligencia Artificial aplicada al compliance

La inteligencia artificial ha revolucionado los programas AML/CFT mediante herramientas automatizadas de monitoreo y análisis predictivo.

Principales aplicaciones:

- Verificación automatizada de listas restrictivas (Screening).
- Detección de anomalías.
- Monitoreo transaccional inteligente.
- Identificación de patrones de fraude.
- Análisis de redes criminales.

Tendencia reciente:

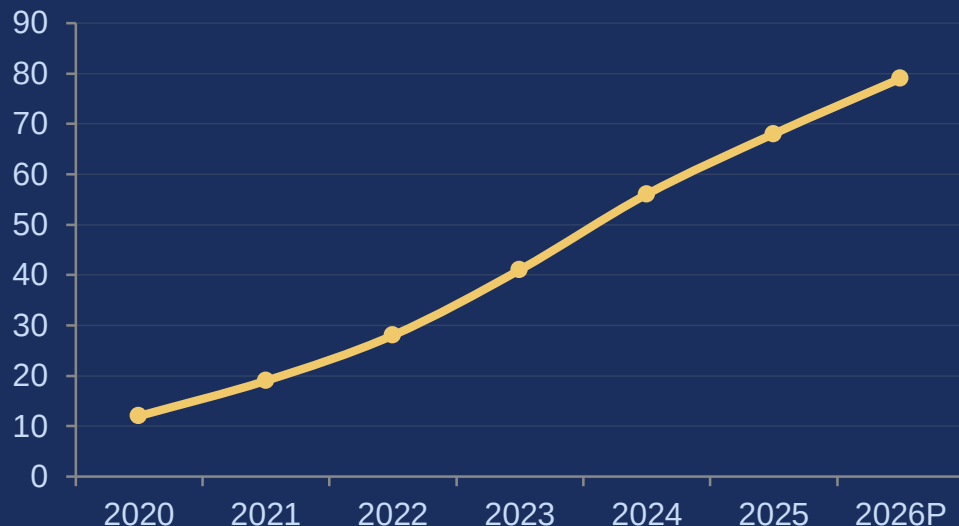
Reguladores internacionales comenzaron a utilizar IA para detectar esquemas complejos de evasión de sanciones y beneficiarios finales ocultos. Grandes bancos internacionales lograron reducir falsos positivos y mejorar tiempos de respuesta mediante machine learning.



06 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL COMPLIANCE

La IA no reemplaza al compliance officer — lo potencia

Adopción de IA en AML — Tendencia global



Verificación (screening) automatizado

Comparación en tiempo real contra listas OFAC, ONU, UE con tolerancia fuzzy matching >95%



Análisis de redes

Detección de vínculos ocultos entre entidades, beneficiarios y transacciones mediante grafos



Detección de anomalías

Modelos de comportamiento transaccional que identifican patrones inusuales en ms



Gestión documental EDD

Extracción y verificación automática de documentos KYC usando OCR + NLP

07 | Casos relevantes y tendencias recientes (2025-2026)

- Caso Binance: diversos reguladores internacionales fortalecieron supervisiones sobre plataformas de activos virtuales relacionadas con debilidades en controles AML y sanciones internacionales.
- Incremento de sanciones secundarias: las tensiones geopolíticas recientes aumentaron riesgos indirectos para empresas vinculadas a jurisdicciones restringidas.
- Riesgos de stablecoins y DeFi: organismos internacionales alertaron sobre el uso de plataformas descentralizadas para evasión de controles regulatorios.
- Supervisión sobre IA generativa: reguladores financieros comenzaron a exigir gobernanza y auditoría sobre modelos de inteligencia artificial utilizados en compliance.
- Incremento de enforcement OFAC: aumentaron multas y acciones regulatorias por fallas en screening de clientes y monitoreo transaccional.

Nuevas Políticas

Orden Ejecutiva 14294 (mayo de 2025), que busca frenar la “sobrecriminalización” en EE. UU. UU. Sus puntos clave son:

El problema: El Código de Regulaciones es tan vasto (175.000+ páginas) que es imposible de conocer por completo, lo que genera condenas injustas a ciudadanos que no tenían intención de delinquir.

Nueva política: Se ordena a las agencias priorizar **sanciones civiles o administrativas** antes que las penales, especialmente si no hay una intención criminal clara (*mens rea = Mente Culpable*).

Transparencia: Las agencias deben publicar una lista de todos sus delitos regulatorios y explicar qué nivel de “intención” se requiere para ser procesado.

Criterio de remisión: Antes de enviar un caso al Departamento de Justicia, se debe evaluar si el acusado realmente sabía que estaba infringiendo la ley.

Excepciones: Esta orden **no se aplica** a asuntos de inmigración, de seguridad nacional o de defensa.

Tendencia Análisis de Riesgos

Estados Unidos está excesivamente regulado. El Código de Regulaciones Federales contiene más de 48 000 secciones, que abarcan más de 175 000 páginas, mucho más de lo que cualquier ciudadano puede leer, y mucho menos comprender por completo

Tendencia Análisis de Riesgos

La norma propuesta introduce las siguientes reformas clave en el cumplimiento y la supervisión de los programas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo:

- Reorienta las obligaciones y expectativas de cumplimiento hacia la eficacia, distinguiendo entre las deficiencias derivadas del diseño y la implementación del programa;
- Refuerza la convicción del Tesoro de que las instituciones financieras son las más indicadas para identificar y evaluar sus riesgos de financiación ilícita;
- Faculta a las instituciones financieras para dedicar más atención y recursos a los riesgos más elevados en lugar de a los riesgos más bajos;

Tendencia Análisis de Riesgos

- Aclara las expectativas relacionadas con ciertos requisitos y funciones del programa, incluidas las funciones de auditoría y pruebas independientes, para garantizar que los examinadores y auditores no sustituyan su juicio subjetivo por los programas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT) de las instituciones financieras, basados en el riesgo y diseñados razonablemente; y
- Reafirma el papel central de FinCEN en la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluso mediante la introducción de un marco de notificación y consulta entre los supervisores bancarios federales y FinCEN respecto de las acciones de supervisión significativas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La norma propuesta modificaría las regulaciones de FinCEN para reflejar los cambios legislativos introducidos por la Ley contra el Lavado de Dinero de 2020.

Esta revisión propuesta de los programas de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo reemplaza por completo una norma propuesta anterior que FinCEN publicó el 3 de julio de 2024, y FinCEN retira dicha norma propuesta

Tabla Comparativa General

Característica	República Dominicana	Estados Unidos
Tradición Jurídica	Civil / Románico-Francés (Leyes escritas y codificadas).	Common Law / Angloamericano (Basado en precedentes judiciales).
Estructura Penal	Unitaria y Nacional (Las mismas leyes aplican en todo el país).	Dual (Leyes Federales y Leyes Estatales independientes).
Norma Principal	Código Penal único.	50 Códigos Penales Estatales + Código Penal Federal.
Juicios por Jurado	No existen (Los jueces profesionales dictan el veredicto).	Sí existen (Los ciudadanos deciden la culpabilidad).
Pena Máxima	Hasta 30 o 40 años (Varía según reformas recientes).	Cadena perpetua y Pena de Muerte (En algunos estados/nivel federal).

FinCEN emite un aviso sobre la amenaza de trata de personas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Objetivo: Alertar a instituciones financieras sobre el aumento de la **trata de personas** durante la **Copa Mundial 2026**, especialmente en las ciudades sede.

Acciones solicitadas:

- **Vigilancia extrema:** Reportar cualquier actividad sospechosa de trata sexual o laboral de inmediato.
- **Cooperación:** Intercambiar información entre bancos para detectar redes criminales.

Señales de alerta principales:

- **Trata Sexual:** Pagos excesivos en viajes/hoteles y uso frecuente de apps P2P o criptomonedas.
- **Trata Laboral:** Empresas sin gastos de nómina o sueldos que se devuelven a la cuenta del empleador.
- **Comportamiento:** Clientes sin gastos en necesidades básicas (comida, higiene), indicando control total de un tercero.



FinCEN emite un aviso sobre la amenaza de trata de personas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las instituciones financieras deben extremar la precaución y estar atentas a las señales de alerta. La alerta contiene una lista completa de señales de alerta. Algunos ejemplos son:

- Compañías navieras con contrapartes iraníes
- Esfuerzos por ocultar información sobre la propiedad de los buques o esfuerzos por ocultar el origen del petróleo.
- Uso inusual de las casas de cambio
- Pagos inusuales con activos digitales por parte de compañías petroleras, navieras, comerciales o fiduciarias.
- Intercambiadores P2P no registrados, empresas de servicios monetarios ubicadas en el extranjero y proveedores de servicios de activos digitales integrados.

Canaccord Genuity LLC

Fecha: 06 de marzo de 2026

Multa: USD \$80 millones

La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) impuso una multa récord de 80 millones de dólares a Canaccord Genuity LLC por violaciones deliberadas de la Bank Secrecy Act (BSA) y fallas graves en sus controles contra el lavado de dinero (AML).

Las autoridades determinaron que la firma:

- No reportó actividades sospechosas mediante SARs,
- Mantuvo controles AML deficientes,
- Permitió operaciones sospechosas en mercados OTC,
- Presentó fallas internas en la supervisión y la documentación.

El caso fue considerado histórico por ser la mayor sanción impuesta a un broker-dealer bajo la BSA. Parte de la sanción también involucró acciones coordinadas con la SEC y FINRA

Paxful, Inc. y Paxful USA, Inc.

Fecha: 09 de diciembre de 2025

Multa / Penalidad: USD \$4 millones

Paxful Holdings Inc., plataforma de intercambio de criptomonedas peer-to-peer, fue condenada a pagar una penalidad criminal de 4 millones de dólares tras admitir violaciones federales relacionadas con:

- Lavado de dinero,
- Incumplimientos AML,
- Transmisión de fondos ilícitos,
- Facilitación de actividades criminales.

Las autoridades indicaron que la empresa promovía operaciones con controles AML insuficientes y permitió transacciones vinculadas con fraude, extorsión y otras actividades ilícitas.

El caso refleja el creciente endurecimiento regulatorio sobre plataformas de activos digitales y negocios de servicios monetarios vinculados a criptomonedas.

Brink's Global Services USA, Inc

Fecha: 31 de enero de 2025

Multas y decomisos:

- USD \$37 millones (FinCEN)
- USD \$50.39 millones en decomiso/forfeiture (DOJ)

FinCEN sancionó a Brink's Global Services USA con una multa civil de 37 millones de dólares por violaciones deliberadas de la Bank Secrecy Act.

Según las autoridades, la empresa:

- Operó sin registrarse correctamente como MSB,
- No implementó un programa AML efectivo,
- No presentó reportes SAR requeridos,
- Transportó grandes cantidades de efectivo de alto riesgo a través de la frontera suroeste de Estados Unidos.

TD Bank, N.A. y TD Bank USA, N.A.

Fecha: 10 de octubre de 2024

Resumen del caso

La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) presentó una de las acciones regulatorias más importantes en la historia bancaria de Estados Unidos contra TD Bank y TD Bank USA por violaciones graves y sistemáticas de la Bank Secrecy Act (BSA) y por fallas en sus programas de prevención del lavado de dinero (AML).

Las autoridades concluyeron que el banco:

- Mantuvo controles AML insuficientes durante años,
- No monitoreó adecuadamente transacciones sospechosas,
- Permitió grandes atrasos en investigaciones internas,
- No reportó oportunamente actividades sospechosas (SARs),
- Priorizó crecimiento comercial y reducción de costos sobre cumplimiento regulatorio.

TD Bank, N.A. y TD Bank USA, N.A.

Según el Departamento de Justicia, las deficiencias permitieron que redes criminales lavaran cientos de millones de dólares relacionados con:

- Narcotráfico,
- Tráfico de fentanilo,
- Trata de personas,
- Otras actividades ilícitas.

Las investigaciones también revelaron:

- Aproximadamente USD \$18.3 billones en transacciones con monitoreo deficiente,
- Participación de empleados internos sobornados,
- Sistemas de monitoreo que no fueron actualizados adecuadamente por casi una década.

TD Bank, N.A. y TD Bank USA, N.A.

MULTAS Y SANCIONES

Penalidades totales aproximadas:

Más de USD \$3 mil millones

Desglose principal:

- **USD \$1.3 mil millones** — multa civil de FinCEN (la mayor en la historia de FinCEN para una institución depositaria).
- **USD \$1.8 mil millones** — acuerdo penal con el Departamento de Justicia (DOJ).
- **USD \$450 millones** — sanción adicional de la OCC (Office of the Comptroller of the Currency).

TD Bank, N.A. y TD Bank USA, N.A.

Medidas correctivas impuestas

Además de las multas, las autoridades exigieron:

- Un monitor independiente de cumplimiento por cuatro años,
- Restricciones al crecimiento del banco en Estados Unidos,
- Fortalecimiento integral del programa AML,
- Mejoras en monitoreo transaccional,
- Reformas de gobierno corporativo y supervisión interna.

TD Bank, N.A. y TD Bank USA, N.A.

Importancia del caso

El caso TD Bank es considerado histórico porque:

- fue una de las mayores sanciones AML en la historia bancaria estadounidense,
- TD se convirtió en uno de los bancos más grandes en declararse culpable por fallas AML,
- y el caso redefinió expectativas regulatorias sobre cultura de cumplimiento, supervisión y gestión de riesgos financieros.

Nueva licencia de OFAC abre paso a la reestructuración de deuda venezolana

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (**OFAC**) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. el 5 de mayo de 2026.

Aquí tienes un resumen de los puntos clave:

¿Qué autoriza?

Permite la prestación de servicios de **asesoría legal, financiera y de consultoría** al Gobierno de Venezuela (incluyendo a **PdVSA** y sus filiales) siempre que estén relacionados con la **reestructuración de su deuda**.

Esto incluye:

- Evaluación y desarrollo de opciones de reestructuración.
- Preparación de propuestas y materiales de apoyo.

Nueva licencia de OFAC abre paso a la reestructuración de deuda venezolana

¿Qué NO autoriza?

- La reestructuración, transferencia o liquidación real de la deuda.
- Negociaciones directas entre el Gobierno/PdVSA y los acreedores.
- Pagos que no sean comercialmente razonables o que se realicen mediante swaps de deuda, oro o criptomonedas (como el Petro).
- Transacciones que involucren a personas o entidades de **Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China.**
- Operaciones con personas sancionadas en la "Lista SDN" (excepto PdVSA).

Obligación de reporte

Cualquier persona que preste estos servicios bajo esta licencia debe enviar una copia del contrato firmado al Departamento de Estado y al Departamento de Energía dentro de los **10 días hábiles** posteriores a su ejecución.

Nueva licencia de OFAC abre paso a la reestructuración de deuda venezolana

Este sitio oficial del Departamento del Tesoro de los EE. UU. detalla el proceso para realizar una **Divulgación Voluntaria (VSD)** ante la [Oficina de Control de Activos Extranjeros \(OFAC\)](#).

Aquí tienes los puntos clave:

- **Incentivo:** La OFAC motiva a personas y organizaciones a reportar sus propias violaciones a las sanciones. Hacerlo se considera un **factor mitigante** que puede reducir hasta en un **50%** el monto de las multas civiles.
- **Requisitos de la denuncia:** No basta con notificar; se debe presentar un informe detallado en un plazo de **180 días** tras el contacto inicial, explicando las circunstancias y las medidas correctivas tomadas.
- **Preparación:** Para completar el formulario (que toma unos 30 minutos), necesitas:
 - Datos de contacto de la parte divulgadora y del corresponsal.
 - Documentación de respaldo (máximo 15 archivos, formato PDF/Word/Excel, menores a 30 MB).
 - Los archivos PDF deben tener aplicado el reconocimiento óptico de caracteres (**OCR**).

Advertencia: Proporcionar información falsa o engañosa puede resultar en sanciones penales o civiles graves bajo la ley federal.

La industria de seguros en los Estados Unidos y en la República Dominicana está sujeta a controles estrictos de prevención de lavado de dinero (AML/PLAFT), pero existen diferencias importantes en cuanto a madurez regulatoria, supervisión, alcance y sofisticación tecnológica.

Marco Legal y Regulatorio

Aspecto	Estados Unidos	República Dominicana
Ley principal	Bank Secrecy Act (BSA) + USA PATRIOT Act + AML Act 2020	Ley No. 155-17 contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Regulador AML principal	Financial Crimes Enforcement Network	Unidad de Análisis Financiero
Supervisor de seguros	Reguladores estatales y la National Association of Insurance Commissioners	Superintendencia de Seguros de la República Dominicana
Enfoque regulatorio	Basado en riesgo (“Risk-Based Approach”) altamente desarrollado	Basado en riesgo, pero con menor sofisticación operativa
Influencia internacional	FATF/GAFI, FinCEN, OFAC, DOJ	GAFI, GAFILAT

En Estados Unidos, el sistema AML para seguros está integrado dentro de un ecosistema federal muy robusto, donde participan múltiples agencias. En República Dominicana, el sistema está más centralizado alrededor de la Ley 155-17 y la UAF

Alcance de las compañías de seguros sujetas a AML

Estados Unidos

Las obligaciones AML aplican principalmente a:

- Seguros de vida con componente de inversión
- Anualidades
- Productos con valor acumulativo (“cash value”)

Generalmente:

- Seguros de propiedad y accidentes tienen menor exposición AML.
- Las aseguradoras deben desarrollar programas AML formales.

República Dominicana

La Ley 155-17 incluye expresamente:

- Compañías de seguros,
 - Reaseguradoras,
 - Corredores de seguros
- como “Sujetos Obligados Financieros”.

En RD, el alcance es más amplio formalmente, aunque la capacidad de supervisión y automatización todavía es más limitada.

Requisitos de cumplimiento

Requisito	Estados Unidos	República Dominicana
DD (KYC) / Conozca su cliente	Muy sofisticado y automatizado	Obligatorio pero menos automatizado
Debida diligencia reforzada	Sí, especialmente PEPs y alto riesgo	Sí, requerido por Ley 155-17
Beneficiario final (UBO)	Requerido y muy fiscalizado	Requerido por Ley 155-17
Reporte de operaciones sospechosas	SARs obligatorios a FinCEN	ROS enviados a la UAF
Monitoreo transaccional	Automatizado con IA y analytics	Principalmente manual o semiautomatizado
Screening OFAC / sanciones	Muy estricto	Más limitado
Oficial de cumplimiento AML	Obligatorio	Obligatorio
Capacitación AML	Continua y documentada	Requerida legalmente

Las aseguradoras estadounidenses enfrentan auditorías AML muy sofisticadas.

República Dominicana

La supervisión ha aumentado significativamente desde 2017:

- Inspecciones regulatorias,
- Multas administrativas,
- Requerimientos de programas AML,
- Reportes periódicos a la UAF.

Sin embargo:

- El nivel de fortalecimiento todavía es menor,
- Existen limitaciones tecnológicas y de recursos,
- La capacidad investigativa es más reducida.

Supervisión y Fortalecimiento Estados Unidos

Las Regulaciones son extremadamente agresivas:

- Multas multimillonarias,
- Acciones criminales,
- Sanciones regulatorias,
- Monitoreos independientes,
- Responsabilidad personal de ejecutivos.

Participan:

- FinCEN
- Department of Justice (DOJ)
- OFAC
- Reguladores estatales
- IRS

Supervisión y Fortalecimiento

En EE.UU. es común el uso de:

- Machine learning,
- Detección de patrones,
- Evaluación dinámica de riesgo,
- Monitoreo en tiempo real.

En Republica Dominicana muchas compañías todavía dependen de:

- Revisiones manuales,
- Matrices Excel,
- Procesos documentales tradicionales.

Tecnología y monitoreo

Área	Estados Unidos	República Dominicana
Inteligencia Artificial AML	Muy utilizada	Uso limitado
Evaluación automatizado	Estándar	Parcial
Monitoreo en tiempo real	Común	Limitado
Data analytics	Avanzado	En desarrollo
Integración interagencial	Alta	Moderada

Riesgos AML típicos en seguros Estados Unidos

Los reguladores se enfocan en:

- Pólizas usadas para mover fondos ilícitos,
- Rescates tempranos,
- Pagos desde terceros,
- Uso de trusts y estructuras offshore,
- Abuso de anualidades.

Nivel de madurez del sistema AML

Factor	Estados Unidos	República Dominicana
Madurez regulatoria	Muy alta	Media
Capacidad tecnológica	Muy alta	Media-baja
Coordinación internacional	Muy alta	Alta
Cultura de cumplimiento	Muy desarrollada	En crecimiento
Presión regulatoria	Muy agresiva	Moderada
Riesgo país AML	Menor	Mayor exposición regional

Comparación entre Estados Unidos y República Dominicana en el marco AML

El sistema AML de seguros en Estados Unidos es:

- Más maduro,
- Más tecnológico,
- Más agresivo en enforcement,
- Más integrado internacionalmente.

La República Dominicana ha avanzado considerablemente desde la promulgación de la Ley 155-17, alineándose con estándares GAFI y ampliando el alcance regulatorio sobre aseguradoras y corredores. Sin embargo, aún enfrenta desafíos en:

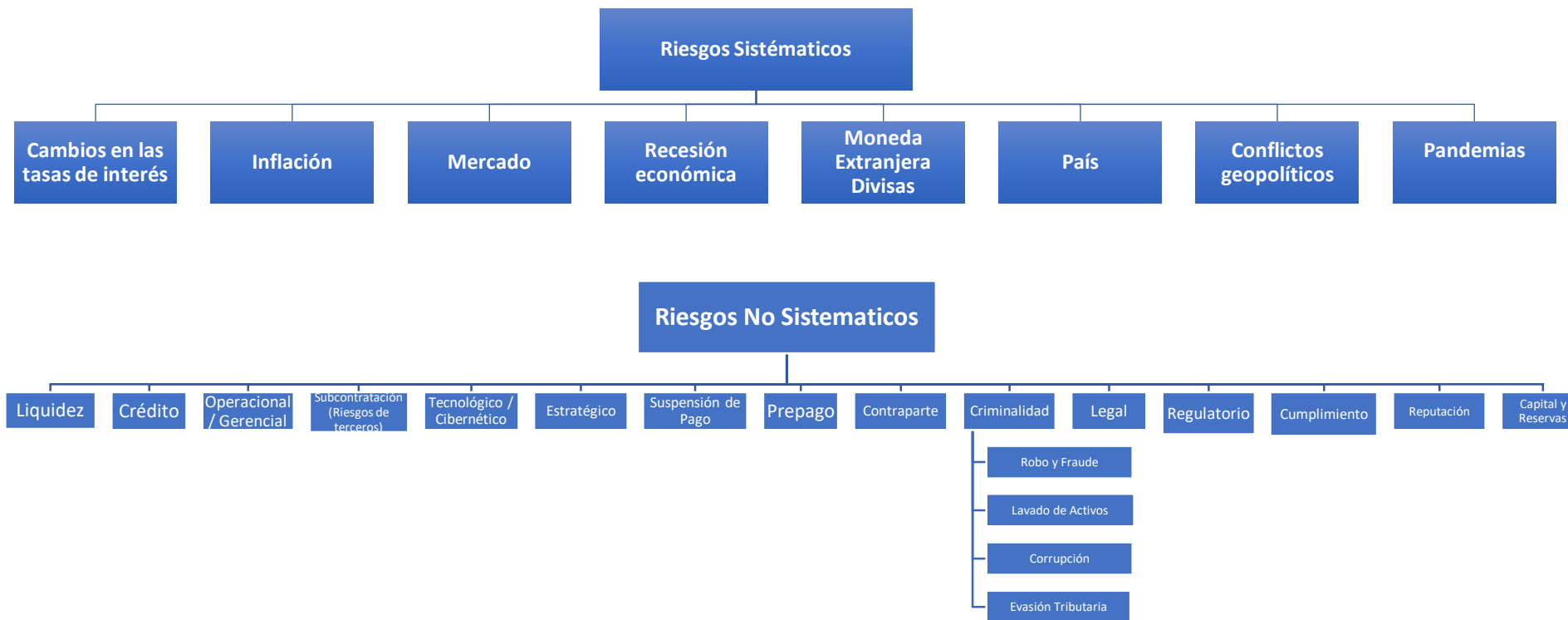
- Automatización,
- Supervisión tecnológica,
- Capacidad investigativa,
- Cultura de cumplimiento,
- Recursos especializados.

En términos prácticos:

EE.UU. opera con un modelo AML preventivo altamente sofisticado.

R.D. opera con un modelo en transición hacia estándares internacionales más robustos.

Riesgos Financieros



El Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo atraviesa y afecta a todos los riesgos de la institución financiera y la economía.

Riesgo de terceros en ecosistemas financieros digitales y entornos de alta incertidumbre

Durante la última década, el sistema financiero ha experimentado una transformación acelerada impulsada por:

- Digitalización de servicios
- Innovación tecnológica
- Inteligencia artificial
- Computación en la nube
- Open Banking
- Fintechs y pagos digitales.

Las instituciones financieras ya no operan de manera aislada, sino dentro de ecosistemas digitales interconectados donde participan múltiples actores tecnológicos.

Riesgo de terceros en ecosistemas financieros digitales y entornos de alta incertidumbre

Desde la perspectiva de gestión de riesgos, el riesgo de terceros surge cuando una organización delega procesos, infraestructura o servicios críticos a entidades externas.

Esto implica que:

- El desempeño de la organización depende parcialmente de terceros,
- Una falla externa puede generar efectos internos,
- El riesgo se transfiere parcialmente, pero nunca desaparece.

Problema central

La alta dependencia de terceros tecnológicos puede convertir una falla aislada en un riesgo sistémico que afecte:

- Operaciones financieras,
- Confianza del cliente,
- Estabilidad institucional,
- Reputación corporativa.

Caso de Estudio: Anthropic, Mythos y el Riesgo de Terceros en Fintechs



Mis noticias



Iniciar sesión

Suscribir

El mito de Anthropic provoca que los bancos estadounidenses se apresuren a tapar las brechas cibernéticas.

La empresa de IA Anthropic desarrolló *Claude Mythos Preview*, un modelo avanzado de inteligencia artificial enfocado en detección de vulnerabilidades cibernéticas.

El modelo fue considerado tan sensible que su acceso quedó limitado a grandes instituciones financieras y tecnológicas dentro de una iniciativa llamada “**Project Glasswing**”. Sin embargo, el caso tomó relevancia global cuando se reportó acceso no autorizado a sistemas. El mayor riesgo no siempre está en la empresa principal, sino en su ecosistema de terceros y cuartos terceros.

CYBERSECURITY



What this data exploit reveals about higher education's cybersecurity

Last week's Instructure breach highlighted how third-party vendor vulnerabilities can trigger widespread security crises.

[Read more >>](#)

Ciberataque a Canvas LMS

Técnicamente, ¿qué fue lo que probablemente ocurrió?

Aunque el informe forense completo aún no ha sido publicado, los reportes de ciberseguridad sugieren que la cadena del ataque probablemente involucró:

- Explotación de un componente vulnerable de soporte o administración de cuentas,
- Escalamiento de privilegios,
- Abuso de credenciales o tokens de acceso,
- Extracción de datos almacenados en la nube,
- Seguimiento de tácticas de extorsión y presión pública.

Por qué este incidente se considera tan grave

Analistas de ciberseguridad lo describen potencialmente como:

- La mayor brecha de seguridad en una plataforma educativa de la historia,
- Afectando aproximadamente a 275 millones de usuarios,
- Durante la semana de exámenes finales universitarios,
- Cerca de 9,000 instituciones educativas en todo el mundo.

"La carrera ya no es por la IA.
Es por implementarla."

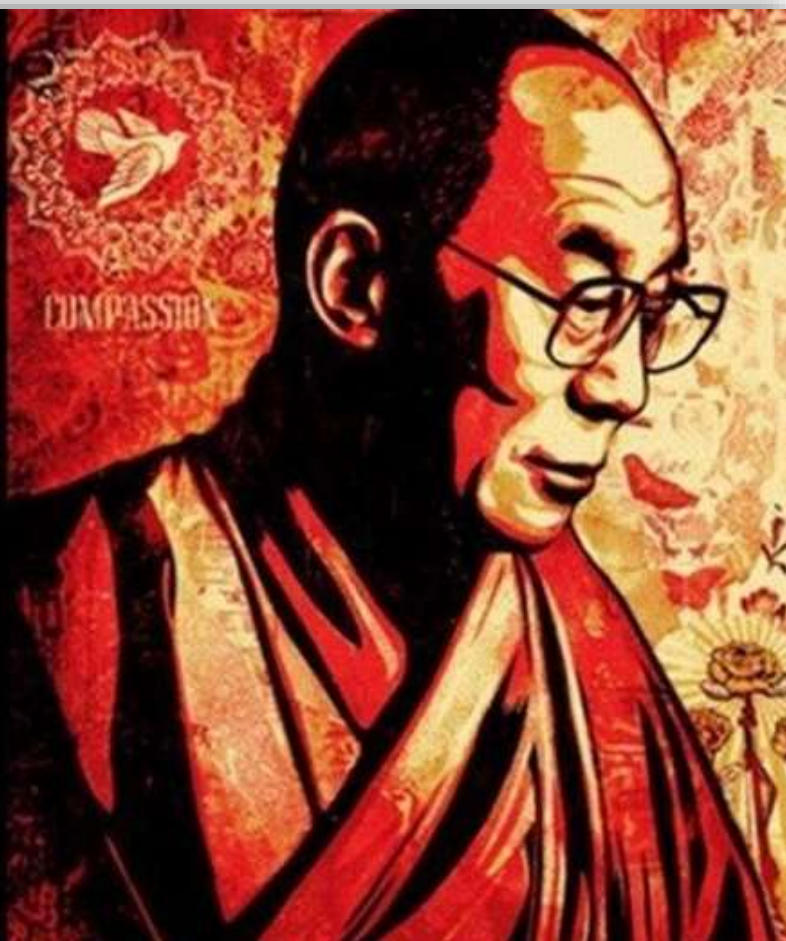
Nosotros nunca vamos a resolver nuestros problemas, simplemente estableciendo nuevas leyes y reglamentos.

Finalmente, el origen de nuestros problemas yace al nivel individual.

Si a las personas les faltan valores morales e integridad, ningún sistema de leyes y reglamentos será adecuado.

Mientras las personas les den prioridad a los valores materiales, entonces injusticia, desigualdad, intolerancia y codicia--todas manifestaciones externas del descuido de los valores internos--seguirán subsistiendo.

Dalai Lama



¡GRACIAS!

Preguntas & Discusión

Marcos Kerbel

Fundador, Ex-Presidente Junta Directiva y Comité de Educación
Financial & International Business Association (FIBA) • Miami, Florida
Asst. Teaching Professor
Florida International University (FIU) • Miami, Florida

VIII CIPLADF 2026

Hotel Hyatt Centric · Santo Domingo · 15 mayo 2026